

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3327/2530

กรมตำรวจ ฯ

บริษัท ที . อี . ซี.โอ . จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 8, มาตรา 205

จำเลยส่งชนวนลูกระเบิดแก่โจทก์เกินกำหนดสัญญาไป 308 วันเพราะรัฐบาล
ระงับการส่งออกของบริษัทผู้ผลิต เนื่องจากสถานการณ์ สู้ งบประมาณเงินกับเวีย
ตนาม และการส่งออกต้องผ่านประเทศเยอรมันตะวันตกทั้งต้องให้สถานทูตไทยใน
กรุงเวียนนารับรองอีกว่าเป็นชนวนลูกระเบิดที่จะส่งถึงโจทก์ ดังนี้ จำเลยและบริษัทผู้
ผลิตไม่อาจป้องกันได้ และไม่อาจคาดหมายว่าจะเกิดขึ้น จึงเป็นเหตุสุดวิสัยอันเป็น
พฤติการณ์ซึ่งจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาซื้อขายชนวนลูกระเบิดขว่างซึ่งทำในประเทศ
ออสเตรเลีย ขอให้ชำระค่าปรับเป็นเงิน 682,799.66 บาท และค่าปรับจากจำเลยที่ 2
ในฐานะผู้ค้ำประกันอีกเป็นเงิน 55,422.05 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ 1 ไม่ผิดสัญญาการส่งมอบล่าช้า
เพราะเหตุสุดวิสัย ให้โจทก์ชำระราคาที่ค้างชำระ 682,799.66 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่
จำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 ให้การว่า หากมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยที่ 1 ผิดสัญญา จำเลยที่ 2 ยอมชดใช้ส่วนที่ต้องรับผิดชอบให้โจทก์ทันที

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชำระเงิน 682,799.66 บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลยที่ 1

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงตามคู่ความนำเสนอข้างต้นฟังได้ว่าโจทก์และจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาซื้อขายขนวนลูกกระเบิดขว่างสองชนิดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาร์มาดูเรนเกเซลส์ชาฟท์ เอ็ม.บี.เอช.ประเทศออสเตรีย รวมเป็นเงิน 1,108,441 บาท ตามสัญญาซื้อขายลงวันที่ 18 กันยายน 2521 เอกสารหมายเลข จ.16 จำเลยที่ 1 ผู้ขายสัญญาจะส่งมอบขนวนลูกกระเบิดทั้งสองชนิดภายในกำหนด 180 วันซึ่งครบกำหนดในวันที่ 16 มีนาคม 2522 ถ้าส่งเกินกำหนดจะถูกปรับร้อยละ 0.2 ต่อวัน จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาของจำเลยที่ 1 ในวงเงิน 55,422.05 บาท ต่อมาจำเลยที่ 1 ส่งมอบสินค้าให้แก่จำเลยเลยกำหนดเวลา 308 วัน คิดเป็นค่าปรับตามสัญญาเป็นเงิน 682,799.66 บาท ซึ่งโจทก์ได้หักเงินค่าปรับไว้จากราคาสินค้าแล้วคงมีปัญหามาตามฎีกาของโจทก์ว่า การที่จำเลยที่ 1...ส่งขนวนลูกกระเบิดตามที่ตกลงซื้อขายแก่โจทก์เกินกำหนดสัญญาไป 308 วัน เป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบหรือไม่เห็นว่า จำเลยมีเอกสารหมายเลข ล.10 ซึ่งเป็นสำเนาภาพถ่ายจากเอกสารหมายเลข จ.10 เป็นพยานแสดงถึงเหตุขัดข้องในการส่งออกขนวนลูกกระเบิดของบริษัทผู้ผลิตว่า ความล่าช้าเกิดจากทางกรมมหาดไทย

ออสเตรียระงับเรื่องไว้เนื่องจากเป็นนโยบายของประเทศในสถานการณ์การสู้รบระหว่างจีนและเวียดนาม และการส่งขนวนลูกกระเบิดดังกล่าวผ่านประเทศเยอรมันตะวันตกจะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ประเทศเยอรมันตะวันตก และจะต้องให้ทางสถานทูตไทยในกรุงเวียนนารับรองว่าขนวนลูกกระเบิดเหล่านี้จะส่งมาถึงจุดหมายคือกรมตำรวจรวมเวลาที่เสียไปตั้งแต่บริษัทผู้ผลิตยื่นขออนุญาตส่งออกต่อรัฐบาลออสเตรียจนได้รับอนุญาตส่งผ่านจากเยอรมันตะวันตกและขนส่งเรือเป็นเวลารวม 332 วัน นอกจากนี้จำเลยมีหนังสือโต้ตอบเอกสารหมายเลข 3, 4, 5 และ 6 ประกอบเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องราวที่บริษัทผู้ผลิตส่งให้เอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรียรับรองว่ากรมตำรวจสั่งซื้ออาวุธรายนี้และจะไม่ส่งออกไปนอกประเทศ และสถานทูตไทยได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือถึงกรมตำรวจแล้วกรมตำรวจได้ทำหนังสือรับรองให้ไปจากเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นหลักฐานให้เชื่อได้ว่า เหตุที่จำเลยที่ส่งขนวนลูกกระเบิดแก่โจทก์ล่าช้าเกินกำหนดสัญญาไปเป็นเพราะรัฐบาลออสเตรียได้ระงับเรื่องราวที่บริษัทผู้ผลิตขอใบอนุญาตส่งออกไว้เนื่องจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างจีนกับเวียดนาม และเมื่อได้รับอนุญาตให้ส่งออกแล้วต้องส่งผ่านประเทศเยอรมันตะวันตก รัฐบาลเยอรมันตะวันตกก็ให้สถานทูตไทยในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียรับรองอีกว่าขนวนลูกกระเบิดเหล่านี้จะส่งถึงโจทก์ ทำให้ต้องเสียเวลาไปเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ถึง 332 วันจริง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จำเลยที่ 1 และบริษัทผู้ผลิตไม่อาจป้องกันได้ และไม่อาจคาดหมายว่าจะเกิดขึ้น ทั้งจำเลยที่ 1 ไม่อาจจะส่งมอบขนวนลูกกระเบิดดังกล่าวที่มีแหล่งผลิตจากที่อื่นอันผิดไปจากข้อตกลงในสัญญาได้ จึงถือได้ว่าการที่จำเลยที่ 1 ส่งขนวนลูกกระเบิดให้แกโจทก์ล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามสัญญาเป็นเหตุสุดวิสัยอันเป็นพฤติการณ์ซึ่งจำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบ จำเลยที่ 1 ส่งมอบขนวนลูกกระเบิดให้โจทก์เกินกำหนดสัญญาไป 308 วัน แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ไม่สามารถปฏิบัติตามการชำระหนี้ได้เป็นระยะเวลาถึง 332 วัน ฉะนั้นการที่จำเลยที่ 1 ส่งมอบขนวนลูก

ระเปิดให้แก่โจทก์เกินกำหนดสัญญาไปดังกล่าว จึงไม่อาจถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ผิดนัด
อันเป็นเหตุให้โจทก์จะใช้สิทธิปรับจำเลยตามสัญญา"

พิพากษายืน.

(ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>